

憲法上の責務としてのプラットフォーム事業者に対するコンテンツ・モデレーション

海野 敦史

コンテンツ・モデレーションが求められる背景（Ⅰ）

問題の所在

- ・コンテンツ・モデレーションとは、**SNS**その他のネットワーク空間上のプラットフォームへの投稿等のうち、不適切なものを削除、修正等する行為を指す。
- ・近年、インターネットの発展を背景に、多数の者がアクセス可能なネットワーク空間を流通する情報（流通情報）の中で、違法又は有害な情報の流通が社会問題に。
- ・このうち、他人の権利を侵害する違法な情報（侵害情報）については、一定の条件の下で、**SNS**の管理者等の「特定電気通信役務提供者」による任意の削除等を実質的に認める法律上の枠組みあり（特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律〔情報流通プラットフォーム対処法〕3条参照）。
- ・しかし、侵害情報以外の有害な情報についてはこの限りではなく、対応に苦慮する傾向。
- ・**SNS**等のプラットフォームは、表現や情報の流通のための今日的な場と化しつつ、偽情報等の巣窟ないし拡散源にもなっており、それを利用可能とする役務を提供するプラットフォーム事業者による取組への期待も高まっている。

コンテンツ・モデレーションが求められる背景（2）

- ・違法又は有害でそのネットワーク空間での広範な流通が基本権の保障や「公共の福祉」の確保の観点から問題となると認められる情報（問題情報）も、プラットフォームを利用すれば誰もが容易に発信・転送できるうえに、それに伴う悪影響が際限なく拡大し得る中で、問題情報の削除を誰よりも迅速に実施し得るのはプラットフォーム事業者。
- ・また、多くのプラットフォーム事業者は、その役務の設計において、膨大な利用者のアクセスデータ（閲覧履歴等）を基に、個々の利用者に対して一定の種類のコンテンツを推奨するアルゴリズム等のアーキテクチャを統御。
- ・かかるアーキテクチャの不健全さ（中毒性の助長等）に由来するシステムの側面に対しても、そのリスクの軽減等を図ることができるのは、プラットフォーム事業者自身。
- ・その結果、今やプラットフォーム事業者は、国家に匹敵し得る支配的地位に立ち、ネットワーク空間上の情報の流通を左右し得る「私的権力」になったという旨が指摘。
- ・同時に、プラットフォーム事業者は、中世の欧州において国家と対峙したカトリック教会権力に類似するという旨の指摘も。
- ・それにもかかわらず、プラットフォーム事業者に対して問題情報の削除や情報の流通に対する網羅的な監視（削除対応等の取組）を立法により義務づけることに対しては、政府等では「慎重であるべき」と指摘。

コンテンツ・モデレーションが求められる背景(3)

- ・法律上、大規模なプラットフォーム事業者に対して流通情報の送信防止措置を実施する場合における一定の行為の義務づけがあり（情報流通プラットフォーム対処法27条・28条参照）、緊急時等の一定の場合のほか、自ら定める基準を公表している場合に限り送信防止措置を実施でき、実施した場合、その理由等を遅滞なく発信者に通知等する義務。
- ・しかし、問題情報の速やかな削除それ自体を包括的に義務づける立法上の規定は不存在。
- ・その背景には、以下の懸念材料。
 - ① 過度な削除等が行われるおそれ
 - ② 事業者による検閲的行為により利用者の表現の自由に関する法益が事実上損なわれるおそれ
 - ③ プラットフォーム事業者自身も自ら管理する流通情報の取捨選択を通じて「表現」を行う自由を享有する中で、当該自由への過度な制約となるおそれ
- ・プラットフォーム事業者は、ネットワーク空間上で削除対応等の取組を適切に行うことを期待されながら、立法により問題情報の削除を直接強いられることはない。
- ・このようにプラットフォーム事業者の立ち位置が半ば宙に浮いたような状態におかれていることを受け、それを克服しようとする観点から、当該事業者の果たすべき役割を憲法上基礎づけようとする試みが近年の学説で提示。

表現の自由再構成論（Ⅰ）

主張の概要

- ・表現の自由の保障のあり方を再構成し、その派生原理とされる「知る権利」の解釈を見直すことでプラットフォーム事業者の作為を義務づける要請を導こうとする議論。
- ・伝統的な憲法学説では、「思想の自由市場」を前提とする表現の自由は、特に手厚く保障されるべき「国家からの自由」であるとされ、これに対する公権力の介入は極力控えられるべきであるとされてきた。
- ・ところが、ソーシャルメディアやAIの発展等を背景に、「思想の自由市場」自体が揺らぎ、新聞、放送等の伝統的なマスメディアの機能が相対的に低下する一方、玉石混交の情報が流通するプラットフォーム及びそれを管理する事業者の影響が大きく及ぶようになり、公権力の介入を予定した形での発想の転換が求められるに至った。
- ・具体的には、表現の自由の客観法的側面から、プラットフォームの利用者の自由や平等を確保するための公権力の作為義務が基礎づけられ、憲法的価値を実現する情報空間（ネットワーク空間）の秩序形成（国家による自由）が求められる。
- ・この秩序の下で、公権力がプラットフォーム事業者に対して一定の削除対応等の取組に関する規制を課すことが必要となる。

表現の自由再構成論(2)

- ・ ここでいう「表現の自由の客観法的側面」については、憲法21条1項の規定から導かれる「知る権利」に基礎づけられる。
- ・ 知る権利は、政府に対する主観的な情報開示請求権とは別に、公権力の不介入を原則とするままでは過少にしか供給されない情報（「知る権利に資する情報」）の供給を確保することを求める客観的な原理ないし「市民全体としての『権利』」としての側面がある。
- ・ これは、公権力の表現行為に対する不介入の原則を修正し、流通情報への必要に応じた介入を求める「国家の積極的な憲法的責務」の根拠となる。

検討

- ・ 表現の自由再構成論は、ネットワーク空間における表現の客体（表現物）の流通のあり方を事実上支配するプラットフォーム事業者に対する統制が、国家の作為義務として憲法上位置づけられることを明らかにしようとした点において、一定の合理性を有する。
- ・ しかし、憲法解釈論の観点からみると、いくつかの理論的な問題があると考えられる。

表現の自由再構成論(3)

- ・ 第一に、「国家からの自由」を基軸とすると捉えられてきた伝統的な表現の自由の観念と整合しない。
- ・ 憲法21条1項の規定から、ネットワーク空間においてのみ、公権力の表現行為に対する不介入の原則が大きく修正されるという帰結を導くのは理論的に問題がある。
- ・ その理由として、①表現の自由には表現の場を自由に選択する権利も含まれ、かつ表現物の受領者の「知る権利」が保障される場合はネットワーク空間上であるか否かを問わないと解される中で、当該空間における表現物の扱いとそれ以外の場での表現物の扱いとを公権力が規範的に区別し得るという根拠が憲法21条1項からは導きがたい、②ネットワーク空間以外の表現の場において、公権力がどの程度「介入」すべきであるのかが規範的に示されておらず、仮にその場でも「介入」することが憲法上の責務であるとすれば、表現の自由の保障が根底から瓦解するおそれを伴う。
- ・ 第二に、「知る権利」に内在する客観的な原理が憲法21条1項の規定から導かれるという解釈自体に疑問を挟む余地がある。
- ・ 多数説は、憲法21条1項の規定について、国民各人が表現物を受領するための「情報受領権」を保障していると捉え、そこから知る権利を導いている。その場合、「国家からの自由」に根ざす知る権利の内実は、「表現物の受領を不当に妨げられないという意味での消極的な情報摂取の自由」ということになるはず。

表現の自由再構成論(4)

- ・この「情報摂取の自由」は、判例のいう「さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する」自由にはほぼ符合（最大判平成元年3月8日民集43巻2号89頁参照）。
- ・ところが、かかる自由は、基本的に、表現物の受領者各人の受領過程で公権力による不当な妨害を受けないという意味での主観的権利にとどまる。
- ・消極的な情報摂取の自由から、公権力による積極的な作為ないし「介入」の責務（客観法）はただちに導かれない。この自由が保障されるとしても、「知る権利に資する情報」がネットワーク空間を広く「流通」する状態（あるいは「知る権利に資さない情報」が排除される状態）を公権力が確保する責務は当然に予定されるものではない。
- ・その理由として、表現の自由の本質は、「いいたいことはいわせなければならない」（最大判昭和27年8月6日刑集6巻8号974頁参照）という表現物の表出行為の保障にあり、それが実際にどのように流通するのかという状態は憲法21条1項の規定が直接保護するものではない（誰にも受領されない表現物も予定される）と解されることが挙げられる。
- ・また、「知る権利に資する情報」とは何か、その該当性を誰がどのように判断するのかという点も明らかにされていない。むしろ、「知る権利」の客観法的側面との関連で表現の自由を捉え直そうとすると、公権力による「知る権利」の保護を大義名分とした表現への過度な介入を正当化する余地が大きい。

表現の自由再構成論(5)

- ・他方、知る権利は、公権力（政府）に対して情報の開示を求める権利（政府情報開示請求権）として捉えられることが一般的。
- ・むしろ、政府情報開示請求権こそが最狭義の知る権利であるとされ、国務請求権ないし社会権（国家による自由）としての性格をも有すると説かれてきた。
- ・それゆえ、これを公権力による介入を義務づける「表現の自由の客観法的・請求権的側面」と捉える可能性も残され得るが、正鵠を射ていないと考えられる。

※ もっとも、表現の自由再構成論の主唱者も、表現の自由の客観法的側面の根拠を政府情報開示請求権としての知る権利に求めているわけではない。

- ・その理由として、第一に、表現の自由における表現の主体（表現者）は国民各人であって政府ではなく、表現物の表出主体に政府は含まれないことから、「政府により表出された情報」の開示や流通のあり方について憲法21条1項は何ら保障するものではない。
- ・第二に、「政府により表出された情報」の受領者は、表現物の受領者とは言えないことから、政府情報開示請求権の行使については、情報受領権の行使の一環とは捉えがたい。
- ・第三に、政府情報開示請求権の本質は、本来国民に還流されるべき情報を政府機関が堰き止める行為を妨害という作為と捉え、その作為の排除・差止めを請求するものであることから、消極的な「国家からの自由」の一環として位置づけることが可能。

デジタル立憲主義論（Ⅰ）

主張の概要

- ・ SNS等がネットワーク空間における基盤的なツールとなる中で、プラットフォーム事業者が流通情報を統御（優先的表示、排除等）し得ることを踏まえ、その「私的権力」を公権力に類似するものとみなし、これに立憲主義的な統制を及ぼそうとする議論。
- ・ 欧米を中心に近年精力的に展開される議論であるが、我が国では、憲法を私的権力の制限に向けて直接適用させようとするものではなく、公権力の行使制限に貢献してきた立憲的価値を、デジタル空間における公権力と私的権力の制限にも応用しようとするもの。
- ・ もっとも、立憲主義の価値をネットワーク空間の基本原則と捉える立場から、どのような方途がデジタル空間の「立憲化」を実現するかということに関する具体的な指標は確立されておらず、プラットフォーム事業者が負う具体的な責務の内容も不明瞭。
- ・ 一部の学説では、思想内容の公正かつ自由な競争を実現するための国家の関与は憲法上の責務とする考え方に根ざしつつ、基本権の保障を目的に国家とプラットフォーム事業者とが「協約」に基づく戦略的な協力関係を構築すること（立憲的封建制）が提案。
- ・ 国家の統制のためにはプラットフォーム事業者の独立性・自律性を確保することが必要となる一方、国家による事業者の統制のためには戦略的な協力関係が不可欠となるという思想がその根底に。

デジタル立憲主義論(2)

検討

- ・ ネットワーク空間で国家に匹敵する「私的権力」を有するに至ったプラットフォーム事業者について、欧州における中世カトリック教会の権力との類推も踏まえ、権力構造の変容を体現する主体と捉えつつ、その立憲的コントロールを図ろうとするもの。
- ・ プラットフォーム事業者に直接的かつ民主的な憲法上の統制を及ぼそうとした点において斬新性が認められるが、以下に示す理論構成上の問題点がある。
- ・ 第一に、立憲主義の概念が国家権力を憲法により統御する思想として捉えられてきた中で、プラットフォーム事業者の私人性がこれに整合しない。
- ・ 確かに、「巨大化」したプラットフォーム事業者を適切に統制する必要性については認められるが、どれほどの規模になろうとも私企業（私人）であり、「性質上可能なかぎり」で表現の自由等の享有主体となるのであって（最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁）、立憲主義の要請に包括的に服する疑似国家的な主体ではない。
- ・ プラットフォーム事業者が自らのプラットフォームを通じた「表現」の自由を有し、かつ当該プラットフォームを形成する設備に財産権を有するのであれば、そのプラットフォーム上の流通情報を任意に取り扱うことも一定の範囲で許容され得る。

デジタル立憲主義論(3)

- ・ 第二に、各事業者がどの程度「巨大化」すれば疑似国家的な主体となるのかが不明。確かに今日の大手プラットフォーム事業者の私的権力にはめざましいものがあるが、強力な市場支配力等を有しているのは当該事業者だけではない。
- ・ ネットワーク空間以外の場においてもさまざまな私的権力は存在するし、プラットフォーム事業者自身も、必ずしもネットワーク空間でのみ活動しているわけではない。
- ・ 仮に国民各人の身近な表現の場としてプラットフォームを特別視するとしても、どこまでのプラットフォーム事業者が（例えばどの程度の市場規模を有し、利用者が何人程度に達すれば）立憲主義の要請が援用される主体となるのか、不明。
- ・ 第三に、国家がプラットフォーム事業者を統制する手段が「協約」である必要性についても疑問を挟む余地あり。
- ・ いかなる事業者であれ、国家がそれに統制を及ぼす手段としてまず考えられるのが法律であり、法律を差し置いて「協約」に依拠する必然性は明らかではない。
- ・ 公権力とプラットフォーム事業者との間に一定の立憲的な「協約」が成立し得るとしても、その中で両者の役割分担をどのように図り、双方の利益が緊張関係に立つ場合（特に、プラットフォーム事業者が自らの基本権を行使する場合）の調整をどのように行うのか、またそれらのあり方を決する憲法上の根拠は何かといったことも定かではない。

通信の秘密の客観法的要請に基づく解釈論（Ⅰ）

考察

- ・プラットフォーム事業者に対する規律のあり方については、もっぱら立法政策の問題に帰着するわけではなく、それがネットワーク空間の利用者の表現の自由その他の基本権の保障に深く関わることにかんがみると、なお憲法上の要請と捉え得る。
- ・①今日の国民各人にとっての最も実効的な表現の場はSNS等のプラットフォームであること、②プラットフォーム事業者が流通情報をコントロールする行為は基本的にネットワーク空間上で行われること、③ネットワーク空間での情報のやり取りの局面を規律する憲法上の基幹的な規定は憲法21条2項後段の通信の秘密不可侵であること、に照らし、通信の秘密に関する憲法規範に着目することが有益。
- ・もっとも、憲法学説では、通信の秘密に関する憲法規範について、秘匿性の高い「秘密」を保護するものであるから、プラットフォームを介して多数の者の間でやり取りされるオープンな流通情報の保護には適用されないという考え方も有力。
- ・しかし、通信の秘密不可侵は、「通信」に明示的な限定を付していないところ、内容に関して秘匿性の乏しい（公然性を有する）流通情報のやり取りについてもその保護対象に含めていると解するのが妥当。個々の流通情報に対して、それが実際に有する秘匿性の程度とは無関係に、包括的に「秘密」の保護という規範の網をかけたもの。

通信の秘密の客観法的要請に基づく解釈論(2)

- ・ SNS等にはアクセス可能な者を限定するものがある一方、流通情報は自在に第三者に「転送」され得るところ、どこまでの流通情報が「オープン」と言えるのかは相対的。秘匿性の程度から「秘密」として保護される流通情報の範囲を規範的に画するのは困難。
- ・ しかも、たとえSNS等で交信される情報の内容が真にオープンなものとも認められたとしても、そのやり取りの日時やアクセス場所等の「通信の構成要素」となる情報については必ずしもその限りではない。
- ・ 憲法21条2項後段にいう「通信」は、公権力により設営される一定の通信制度の下で、基本的な通信役務が適切に提供されることにより成立。その中で「秘密」が保護されるためには、国民各人が公権力及び通信事業者等の通信管理主体に対する（情報の取扱いに関する）「信頼」を維持し、安全に安心して当該役務を利用できる制度的な環境が不可欠。
- ・ 判例も、法律上の通信の秘密に関してではあるが、「電気通信の利用者は、（中略）通信の秘密が保護されているという信頼の下に通信を行っており、この信頼は社会的に保護の必要性の高いもの」と説いている（最決令和3年3月18日民集75巻3号822頁参照）。
- ・ よって、憲法21条2項後段の規定は、かかる「信頼」が維持される状態の下で、誰もが安全に安心して基本的な通信役務を利用できる制度的な環境の整備を公権力に義務づける客観法的要請を内包するものと解される。

通信の秘密の客観法的要請に基づく解釈論(3)

- ・すなわち、憲法21条2項後段の規定は、国民各人の「個々の通信の秘密を侵されない」という主観的権利を定めるだけでなく、その前提として、各人の「通信の自由」が実現するための健全な制度的利用環境の整備を公権力に求める客観法的側面を有する。
- ・「通信の自由」は、問題となる通信が電子メール等の秘匿性の高い通信であるか、SNS等のオープンな通信であるかに関わりなく保護される。「SNS等を通じて行われる通信の自由」がその保障の射程から外れると解すべき合理的な理由は乏しい。
- ・それゆえ、「信頼」の下での健全な制度的利用環境は、個々の通信の秘匿性の程度とは直接関係なく安定的に設営されることが予定されていると解される。
- ・プラットフォーム事業者に対する一定の規律の設営についても、「通信の自由」の客観法的要請、すなわち通信の健全な制度的利用環境の整備に関する立法義務の一環として位置づけられ得る。
- ・一方、憲法21条2項後段の規定は、公権力への規範にとどまらず、各通信当事者間の「通信」を直接管理する（第三者たる）通信管理主体への規律をも内包すると解される。
- ・憲法上、仮に通信の秘密を保護するための環境整備（特に、通信管理主体に対する規律）がもっぱら立法政策に委ねられていると解した場合、時代の趨勢や技術革新に応じて絶え間なく変化し得る通信を取り巻く状況に対して立法が適時適切に対応できるという保証がない中で、当該整備が著しく不十分なものとなるおそれを残す。

通信の秘密の客観法的要請に基づく解釈論(4)

- ・また、通信管理主体も一定の範囲で基本権を享有する中で、仮に法律上の義務のみ負う場合、当該義務が未整備の「空白部分」において、大手を振ってその基本権を自ら行使すれば（例えば、事業者としての表現の自由を旗印に、ネットワーク上を流通する特定の政治思想に関する情報のみを無断で恣意的に削除等した場合）、利用者の基本権への重大な脅威に。
- ・したがって、憲法21条2項後段の規定は、公権力に加え、通信管理主体にも秘密不可侵の規範を適用させることを予定した規定（当該主体による情報の取扱いのあり方を拘束する規定）であると解される。
- ・ここでいう通信管理主体には、個々の通信においてメッセージの伝送（仲立ち）を担う通信事業者（伝送系通信管理主体）のほか、プラットフォームを介して行われる他人間の情報のやり取りに伝送行為を伴うことなく関与（実質的に仲立ち）するプラットフォーム事業者（非伝送系通信管理主体）も含まれる。

※ プラットフォーム事業者は、自ら管理するプラットフォームに向けて発信者から送信された情報（通信の秘密を構成する情報）に対して、恣意的に当該情報の加工、修正、削除等の「介入」を行い得る立場にあり、利用者にとっての脅威となり得るところ、その脅威は、送信対象の情報をその伝送過程で通信事業者に不当に検知、改ざん、排除等される脅威に近似する（ただし、プラットフォーム事業者の場合、自らのプラットフォームに対する管理権限の一環として、流通情報の加工等を正当に行うことが一般に予定されることから、「秘密」の侵害が認定される行為の範囲は通信事業者の場合よりも狭まり得る）。

通信の秘密の客観法的要請に基づく解釈論(5)

- ・ 憲法21条 1 項が表現の自由を保障し、表現物の表出が不当に妨げられることなく自由に行われる状態が予定されている以上、同条 2 項後段にいう「通信」の舞台となるネットワーク空間上でも、通信の自由により、「情報の自由な流通」が実現し得る状態が原則。
- ・ ネットワーク空間において、少なくとも、①ネットワークへの物理的な支障等を及ぼしセキュリティ上の著しい脅威となると認められる情報（セキュリティ脅威情報）、②不特定多数の者が閲覧等を予定するプラットフォーム上で流通すると他人の基本権に関する法益を著しく害することとなると認められる情報（基本権法益侵害情報）については、その流通が「情報の自由な流通」を著しく妨げ、通信の利用者にとっての重大な脅威となる。
- ・ それゆえ、これらの問題情報については、削除対応等の取組をはじめ、個々の通信ないしコミュニケーションの完結に直接関与する通信管理主体の努力により、（特に不特定の者がアクセス可能な）ネットワーク空間上から適切に排除ないし消去されるようにすること（問題情報排除措置）が求められる。

※ 通信管理主体による問題情報排除措置が行われれば行われるほど、当該主体が恣意的に流通情報を削除等するリスクも高まり得るため、ネットワーク空間の利用者の表現の自由・通信の自由の行使を妨げるおそれがある。しかし、ある通信管理主体により不当に削除等された流通情報を発信者が別の通信管理主体の管理するプラットフォームに「再投稿」するなどにより、このおそれが制度的な措置に依存することなく解消される余地は残されている。これに対し、多数の者が利用するネットワーク空間上で問題情報排除措置が一切行われない状況下では、セキュリティ脅威情報が跋扈して「情報の自由な流通」に対して重大な脅威がもたらされ得るのみならず、基本権法益侵害情報の流通に伴う負の効果が広範かつ持続的に及び得る。

通信の秘密の客観法的要請に基づく解釈論(6)

- ・公権力及び通信管理主体によるネットワーク空間の秩序形成のための一定の介入（国家による自由）は、憲法21条2項後段の規定の要請と解され、当該空間以外の表現の場では、依然として表現の自由の趣旨に基づく不介入の原則（国家からの自由）が妥当する。
- ・プラットフォーム事業者に対する一定の規律の確保を憲法21条2項後段の規定の要請と捉えることは、いくつかの解釈論上の利点を有する。
- ・第一に、表現の自由再構成論に内包される「表現の自由の保障を相対化するリスク」を排し、表現行為全般への公権力による過度な介入の正当化を回避し得る。
- ・第二に、表現の自由とは別に、基本権としての「通信の自由」を保護する意義を浮き彫りにする。
- ・第三に、通信の自由には、「ネットワーク空間上の表現（情報発信）の自由」も含まれるところ、かかる自由の保障のあり方とネットワーク空間以外の場での表現の自由の保障のあり方とを憲法の規定を根拠として規範的に区別することを可能にする。
- ・第四に、デジタル立憲主義論に内包される「プラットフォーム事業者の私人性を見失わせるリスク」を排し、プラットフォーム事業者が基本権の享有主体であることを前提としつつ、ネットワーク空間上で自らが取り扱う流通情報への対処に関してのみ、通信管理主体として憲法上の要請に服するという旨を明確化する。

プラットフォーム事業者に対する立法上の規律のあり方（Ⅰ）

考察

- ・プラットフォーム事業者は通信管理主体として問題情報排除措置の実施に励む憲法上の責務を負うと解されるが、その立法の具体的な規律内容に関しては、以下の各点に照らし、慎重な考慮が必要。
- ・第一に、プラットフォーム事業者も、流通情報の取捨選択を通じて行使し得る「表現」の自由の享有主体。ただし、その自由は、利用者としての国民各人の表現の自由に関する法益を著しく妨げない範囲内で保障される（その保護領域が縮減される）と解される。
- ・第二に、新聞や放送等の伝統的マスメディアとは異なり、プラットフォーム事業者は流通情報に対して中立的な立場にある場合が多く、情報の加工、編集等を自在に行いにくいため、問題情報排除措置に関しても、利用者の保護を図るうえで必要と認められる最小限度の範囲内における実施を念頭に、設営される必要。
- ・第三に、仮に問題情報排除措置が非常に厳格に要求された場合には、問題情報を放置すればその内容が大衆の目にさらされ続けることになり、事業者のイメージ悪化に結びつくため、過剰な削除の対応に陥りやすくなるため、その実施のあり方に関しては比較的緩やかな規律（努力義務等）とし、過剰対応を惹起しないような配慮が必要。

プラットフォーム事業者に対する立法上の規律のあり方（2）

- ・ 第四に、プラットフォーム事業者による問題情報の排除については、憲法上の要請を踏まえて義務的に行われる場合と、自らのプラットフォームを通じた表現の自由の行使として任意に行われる場合との明確な区別が微妙となるケース、あるいはこれら双方の場合が観念的に重なり合うケースが想定される。
- ・ これを利用者の視点からみると、実際に行われた問題情報排除措置がどのような根拠や基準に基づくものであるのかの判別がしにくくなるおそれ。
- ・ それゆえ、プラットフォーム事業者において具体的な実施基準を事前に公表することが予定されている中で、どのような根拠に基づき排除を行うのかを明確にするなど、実施の透明性を確保することが重要。
- ・ 以上より、立法論としては、①プラットフォーム事業者が自らの表現の自由の行使の一環として任意に行い得る措置を補完するといった位置づけの中で設定すること、②プラットフォームの利用者の保護を図るうえで必要最小限度の実施とすること、③比較的緩やかな規律として設定すること、④実施に当たっての（利用者の視点からみた）透明性を確保すること、が重要。

結論

- ・通信の秘密不可侵における「通信」は、一定の通信制度の設営を前提として成立するものであるから、必然的に当該設営に関する客観法的要請を内包する。
- ・この法規範は、基本的にネットワーク空間上での行為に関わるが、公権力のみならず、プラットフォーム事業者を含む通信管理主体をもその名宛人としていると解される。
- ・同時に、ネットワーク空間における一定の秩序の形成（健全な制度的利用環境の設営）を予定しており、その一環として、必要最小限度の範囲で公権力及び通信管理主体に対して問題情報排除措置の実施に向けた努力が求められ得ると考えられる。
- ・ネットワーク空間上で問題情報排除措置の実施主体の基軸となり得るのは、SNS等を管理するプラットフォーム事業者にはかならない。
- ・したがって、プラットフォーム事業者に対する憲法上の統制に関しては、憲法21条1項ではなく、同条2項後段に基づく客観法的要請に根ざし、問題情報排除措置の実施に向けた努力に関して、立法を通じてこれを確保する義務が公権力に発生すると解される。